

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3629/2531

นาย องอาจ รุ่งอรุณกรณ์ กับพวก
นาย เฮียะ บุญ มาก กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 86, มาตรา 88

จำเลยยื่นคำร้องขอระบุนยานเพิ่มเติมโดยขอเปลี่ยนตัวพยานจาก ร. มาเป็น ท. ภายหลังจากโจทก์ซึ่งมีหน้าที่สืบพยานก่อนได้สืบพยานหลักฐานเสร็จแล้ว ในคำร้องอ้างเหตุเพียงว่า ร. ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการและพนักงานของจำเลยแล้ว ไม่สามารถตามตัวได้ มิได้อ้างเหตุที่เกี่ยวกับพยานที่ระบุเพิ่มเติมซึ่งไม่ใช่เหตุอันสมควร ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 88 วรรคสามที่ศาลจะมีคำสั่งอนุญาตให้จำเลยระบุนยานเพิ่มเติมได้ ทั้งประเด็นที่จะสืบ ท. ก็มีเพียงเกี่ยวกับกรรมธรรม์ประกันภัยและกิจการของจำเลยซึ่งโจทก์ได้นำสืบยอมรับแล้วว่าจำเลยมีความรับผิดชอบข้อความในกรรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น ดังนั้นประเด็นที่จำเลยจะสืบ ท. จึงไม่ใช่ข้อสำคัญแห่งประเด็นที่จำเลยจำเป็นต้องนำสืบเพื่อให้คำวินิจฉัยของศาลเป็นไปโดยเที่ยงธรรม ขอบที่จะไม่อนุญาตให้จำเลยระบุ ท. เป็นพยานเพิ่มเติม

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ขับรถยนต์โดยประมาทชนรถยนต์ของโจทก์ทำให้โจทก์ได้รับบาดเจ็บสาหัส และรถยนต์ของโจทก์เสียหายเป็นการกระทำไปในทางกรที่จ้างของจำเลยที่ 2 ผู้เป็นนายจ้างโดยจำเลยที่ 2 นำไปเข้าร่วมกิจการขนส่งกับ

จำเลยที่ 3 จำเลยที่ 4 เป็นลูกจ้างหรือตัวแทนของจำเลยที่ 5 ซึ่งเป็นบริษัทรับประกันวินาศภัยรถยนต์ของจำเลยที่ 2 ได้ตกลงจะซ่อมรถยนต์ให้โจทก์แล้วไม่จัดการให้ขอให้จำเลยทั้งห้าร่วมกันใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน 3,256,159 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ 1 ที่ 4 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา จำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 5 ให้การว่า จำเลยที่ 1 มิได้ประมาท แต่โจทก์เป็นฝ่ายประมาทจำเลยที่ 1 มิได้กระทำการไปในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 และไม่ได้เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 3 จำเลยที่ 5 มีความรับผิดชอบบุคคลภายนอกตามกฎหมายธรรมะประกันภัยไม่เกิน 100,000 บาท แต่จะต้องหักค่าเสียหายที่จำเลยที่ 2 จะต้องรับผิดชอบเองเป็นเงิน 1,000 บาทออกก่อน

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 5 ร่วมกันรับผิดชอบต่อโจทก์ 495,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย โดยจำเลยที่ 5 ร่วมรับผิดชอบเพียง 99,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 4 โจทก์และจำเลยที่ 5 อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 5 ร่วมกันชำระเงิน 1,579,989 บาท พร้อมดอกเบี้ย โดยให้จำเลยที่ 5 ร่วมรับผิดชอบในวงเงิน 99,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นจำเลยที่ 5 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงว่า จำเลยที่ 1 เป็นผู้กระทำละเมิดต่อโจทก์ แต่เพียงฝ่ายเดียว จำเลยที่ 1 กระทำไปในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 แล้ววินิจฉัยฎีกาข้อสุดท้ายว่า "พิเคราะห์แล้วเห็นว่า จำเลยที่ 5 ยื่นคำร้องขอระบุนุยกานเพิ่มเติมโดยขอเปลี่ยนตัวพยานจากนายรังสรรค์ กำธรชน มาเป็นนายทักษิณ เตพละกุลภายหลังจากโจทก์ซึ่งมีหน้าที่สืบพยานก่อนได้สืบพยานหลักฐานเสร็จแล้วและในคำร้องของจำเลยที่ 5 อ้างเหตุเพียงว่า นายรังสรรค์ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการและพนักงานของจำเลยที่ 5 ไม่สามารถตามตัวได้โดยมิได้อ้างเหตุที่เกี่ยวกับพยานระบุเพิ่มเติมซึ่งไม่ใช่เหตุอันสมควรตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 88 วรรคสาม

ที่ศาลจะมีคำสั่งอนุญาตให้จำเลยที่ 5 ระบุพยานเพิ่มเติมได้ ทั้งประเด็นที่จะสืบ นาย
ทักษิณพยานที่จำเลยที่ 5 อ้างเพิ่มเติม ก็มีเพียงเกี่ยวกับเรื่องกรรมกรรมประกันภัย
และกิจการของจำเลยที่ 5 ซึ่งโจทก์ได้นำสืบยอมรับแล้วว่า จำเลยที่ 2 นำรถยนต์
บรรทุกของจำเลยที่ 2 คั่นเกิดเหตุไปประกันภัย ไว้กับจำเลยที่ 5 และจำเลยที่ 5 มี
ความรับผิดชอบข้อความในกรรมกรรมประกันภัย เอกสารหมาย ล.6 ดังนั้นประเด็นที่
จำเลยที่ 5 จะสืบนายทักษิณพยานซึ่งระบุเพิ่มเติมจึงไม่ใช่ข้อสำคัญแห่งประเด็นที่
จำเลยที่ 5 จำเป็นจะต้องนำสืบเพื่อให้คำวินิจฉัยของศาลเป็นไปโดยเที่ยงธรรม ที่ศาล
อุทธรณ์ไม่อนุญาตให้จำเลยที่ 5 ระบุพยานทักษิณเป็นพยานเพิ่มเติมจึงชอบด้วย
เหตุผลแล้วฎีกาของจำเลยที่ 5 ทุกข้อฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สมศักดิ์ จุสวัสดิ-สุชาติ จิระชาติ-เสงี่ยม ทวีชัยการ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ